



Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia
Cámara de Senadores

La Paz, 4 de diciembre de 2025

P.I.E. N° 28/2025-2026

Excmo.

Lic. Rodrigo Paz Pereira

PRESIDENTE DE BOLIVIA.

Presente. -



Señor Presidente:

De conformidad a lo dispuesto por el numeral 17, parágrafo I del artículo 158 de la Constitución Política del Estado y los artículos 141, 142 y 144 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, nos permitimos transcribir la Petición de Informe Escrito, presentada por el Senador Julio Diego Romaña Galindo, quien solicita al Ministro de Economía y Finanzas Públicas a través de la Presidencia de la Aduana Nacional, responda el siguiente cuestionario y lo remita en el plazo de quince días hábiles que fija el artículo 143 del mencionado Reglamento:

1. Informe, sobre el comiso del vehículo con Placa MERCOSUR No. QT15FQ7 retenido en la localidad de Porvenir, en el departamento de Pando, en fecha 27 de octubre de 2025, a horas 18:05 por el personal de Aduana, con Código 7745, encontrándose el vehículo dentro de los 50 Km. de la línea fronteriza, permitido según las normas vigentes. Solicito se adjunte actas, informes y otra documentación de respaldo.
2. Informe sobre el estado actual del comiso de vehículo detallado en el punto 1, en consideración a la solicitud de devolución de camioneta comisada realizada por la señora Eliana Celi Giménez en su condición de propietaria, cuyo respaldo para dicha solicitud se sustenta en informe proporcionado por el Instituto Geográfico Militar referente a la ubicación geográfica de vehículo.
3. Informe, sobre el caso descrito precedentemente, si se ha emitido resolución final o sancionatoria. Adjunte resolución u otra documentación de respaldo.
4. Informe, sobre las consideraciones técnicas y legales realizadas en el presente caso, en lo concerniente al Tráfico Fronterizo Vecinal suscrito entre el Estado boliviano y la República Federativa del Brasil a través del Tratado de Roboré el cual señala que las mercancías en los lugares fronterizos podrán realizarse hasta los 50 km de la Línea Fronteriza, concordante con el Tratado de Petropolis, Constitución Política del Estado y Ley No. 100 de Desarrollo y Seguridad Fronteriza.

Con este motivo, reiteramos al señor Presidente nuestras distinguidas consideraciones de estima y respeto.


Sen. Carmen Soledad Chapetón Tancara
PRESIDENTA EN EJERCICIO
CÁMARA DE SENADORES


Sen. Rosa Tatiana Añez Carrasco
TERCERA SECRETARIA
CÁMARA DE SENADORES



MINISTERIO DE
LA PRESIDENCIA



La Paz, **12 ENE 2026**
MINPR/VCPL-0052-CAR/26



Señor
Lic. Diego Esteban Mateo Ávila Navajas
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL
Presente.

REF.: REMITE RESPUESTA A P.I.E. N° 28/2025-2026.-

De mi mayor consideración:

Por instrucción del Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia – Rodrigo Paz Pereira, cumpla con remitir a **fojas cinco (5)** nota con Cite: MEFP/VPT/DGAAIDC/UAD/N° 336/2025 de fecha 31 de diciembre de 2025, suscrita por José Gabriel Espinoza Yáñez – Ministro de Economía y Finanzas Públicas así como las copias adjuntas a través de la cual responde a la **Petición de Informe Escrito P.I.E. N° 28/2025-2026**, solicitada a través de su Presidencia, con el objeto de que la misma sea puesta en conocimiento del Senador Julio Diego Romaña Galindo peticionante.

Con este motivo, saludo a usted atentamente.



E-MINPR/2025-06163

WSC/OGG/mcf
Adj. Lo indicado
c.c. Archivo

Wilson P. Santamaría Ch.
VICEMINISTRO DE COORDINACIÓN
POLÍTICA Y LEGISLATIVA
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA



MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Zona Central - Calle Ayacucho Esq. Potosí
Teléfonos: +591 (2) 2184178



La Paz, 31 DIC. 2025

MEFP/VPT/DGAAIDC/UAD/Nº 336/2025

Señor

Rodrigo Paz Pereira

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Presente.-

Ref.: Respuesta a Petición de Informe Escrito Nº 28/2025-2026

De mi mayor consideración:

Dando cumplimiento a la Minuta de Instrucción **MINPR/VCPL/DGGS 021/2025-2026 H.R. 03836**, de 11 de diciembre de 2025, de la Petición de Informe Escrito – PIE Nº 28/2025-2026, de fecha 04 de diciembre de 2025, enviada por la Senadora Carmen Soledad Chapetón Tancara, Presidenta en Ejercicio de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

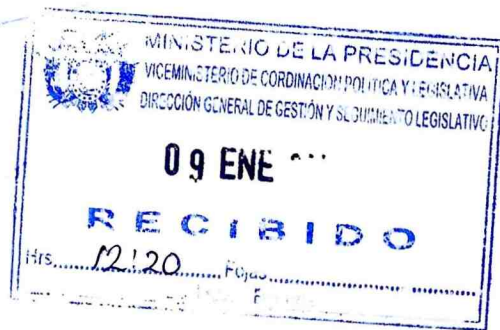
Al respecto, se adjunta la nota AN/PE/N/2025/4550, presentada por la Aduana Nacional (AN), mediante la cual se da respuesta a la citada petición.

Con este motivo, saludo a usted atentamente.

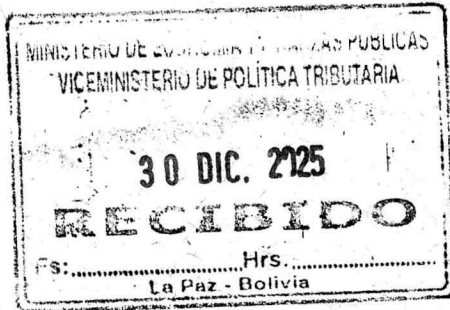
José Gabriel Espinoza Yáñez
MINISTRO DE ECONOMÍA Y
FINANZAS PÚBLICAS



T.R.: 2025-54187-R; 2025-55990-R
JGEY/RCA/LXTQ/Diego Calle B.
Tel.: Lo citado fjs. 3
Cco: Archivo.



2025 BICENTENARIO DE BOLIVIA



La Paz, 29 DIC 2025
AN/PE/N/2025/ 4550



Señor
José Gabriel Espinoza Yañez
MINISTRO
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
Presente.-

REF.: PETICIÓN DE INFORME ESCRITO N°
28/2025-2026.

De mi consideración.

Tengo el agrado de dirigirme a su autoridad, en atención a la Nota MEFP/DM/JG/N° 130A/2025 de 16/12/2025, a través de la cual remite la Petición de Informe Escrito P.I.E. N° 28/2025-2026, solicitando dar respuesta en el marco de las competencias de la Aduana Nacional; al respecto, se informa lo siguiente:

PREGUNTA 1. Informe, sobre el comiso del vehículo con Placa MERCOSUR N° QT15FQ7 retenido en la localidad de Porvenir, en el departamento de Pando, en fecha 27 de octubre de 2025, a horas 18:05 por el personal de Aduana, con Código 7745, encontrándose el vehículo dentro de los 50 Km. de la línea fronteriza, permitido según las normas vigentes. Solicito se adjunte actas, informes y otra documentación de respaldo.

Respuesta 1.- En fecha 27/10/2025 a horas 18:05, personal del Punto de Inspección Aduanera-PIA Porvenir, intervino un vehículo marca Ford Ranger con placa QT15FQ7, conducido por el señor Helcio Stanger, que en el momento de la intervención no contaba con el Formulario de Vehículos de Turismo (SIVETUR), requisito exigido para el ingreso, permanencia y salida de vehículos de uso privado para turismo, conforme el Artículo 231 del Decreto Supremo N° 25870, Reglamento a la Ley General de Aduanas, procediéndose a la emisión del Acta de Comiso N° 2007732 y a su posterior traslado al recinto de Aduana Zona Franca Cobija el 28/10/2025.

En fecha 26/11/2025, la Administración de Aduana Zona Franca Cobija notificó a las partes el Acta de Intervención COBLZ-C-0058/2025, emitida en contra de Helcio Stanger (conductor) y Eliana Celi Gimenes (propietaria), calificando preliminarmente sus conductas en el Artículo 181, inciso b) de la Ley N° 2492, Código Tributario Boliviano.

2025 BICENTENARIO DE BOLIVIA

por circular en territorio boliviano sin la documentación legal que acredite su ingreso y no presentar el Formulario SIVETUR, cuyos requisitos esenciales son exigidos por normas aduaneras.

Debe aclararse, que el Artículo 262 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 4 de la Ley N° 100 de 04/04/2011, establecen que se entiende como zona fronteriza los cincuenta (50) kilómetros a partir de la línea de frontera, para efectos de la ejecución de políticas de seguridad fronteriza, no existiendo disposición que admita libre circulación de vehículos en este radio.

PREGUNTA 2: Informe sobre el estado actual del comiso de vehículo detallado en el punto 1, en consideración a la solicitud de devolución de camioneta comisada realizada por la señora Eliana Celi Giménez en su condición de propietaria, cuyo respaldo para dicha solicitud se sustenta en informe proporcionado por el Instituto Geográfico Militar referente a la ubicación geográfica del vehículo.

PREGUNTA 3: Informe, sobre el caso descrito precedentemente si se ha emitido resolución final o sancionatoria. Adjunte resolución u otra documentación de respaldo.

Respuesta 2 y 3.- En fecha 03/12/2025, la Administración Aduanera notificó personalmente la Resolución Sancionatoria COBLZ-RC-0047/2025, que declara probada la comisión del ilícito de contrabando atribuida a Eliana Celi Gimenes (en calidad de propietaria), así como la devolución de los efectos de uso personal del conductor Helcio Stanger; asimismo, dejó constancia de los medios de impugnación en materia tributaria y los plazos que se tienen para ejercerlos.

En cuanto a la solicitud de devolución del vehículo, efectuada por la propietaria mediante memorial de 13/11/2025, es pertinente señalar que dicha pretensión fue atendida a través de la Resolución Sancionatoria COBLZ-RC-0047/2025, en la que se desestimaron las pruebas ofrecidas, al no comprobarse que la solicitante hubiere cumplido con la presentación del Formulario SIVETUR. En cuanto al Informe de 29/10/2025, emitido por el Instituto Geográfico Militar – IGM, así como los otros documentos adjuntados por la solicitante, los mismos fueron debidamente valorados conforme a lo dispuesto en el Artículo 81 de la Ley N°. 2492, Código Tributario Boliviano.

PREGUNTA 4. Informe, sobre las consideraciones técnicas y legales realizadas en el presente caso, en lo concerniente al Tráfico Fronterizo Vecinal, suscrito entre el Estado boliviano y la República Federativa del Brasil a través del Tratado de Roboré el cual señala que las mercancías en los lugares fronterizos podrán

2025 BICENTENARIO DE BOLIVIA

INSTITUCIÓN CERTIFICADA ISO 9001:2015



SC-CER9936

realizarse hasta los 50 km de la Línea Fronteriza, concordante con el Tratado de Petropolis, Constitución Política del Estado y Ley N° 100 de Desarrollo y Seguridad Fronteriza.

Respuesta 4.- En el caso en cuestión, el vehículo fue comisado por no contar con el Formulario para Vehículos de Turismo (permiso SIVETUR), requisito indispensable para su ingreso, permanencia y circulación en territorio nacional, conforme a lo previsto en el Artículo 231 del Decreto Supremo N° 25870, Reglamento a la Ley General de Aduanas y el Reglamento para Vehículos de Turismo, aprobado mediante Resolución de Directorio N° RD 01-046-25.

Por otra parte, es preciso señalar que el régimen aplicable a la zona de seguridad fronteriza y al tráfico fronterizo, se encuentra previsto en los Artículos 262 de la Constitución Política del Estado, 4 de la Ley N° 100 de 04/04/2011 y 133, inciso I) de la Ley General de Aduanas; asimismo, el Tratado de Roboré de 29/03/1958 y su Nota Reversal de 15/04/1966, establecen un límite máximo de valor para las operaciones de comercio fronterizo realizadas por personas y éstas se encuentran circunscritas a mercancías destinadas exclusivamente al uso o consumo local de carácter doméstico. En ese marco, la Resolución de Directorio N° RD 01-021-00 de 23/11/2000, fija dicho límite en el equivalente a USD 150 (ciento cincuenta 00/100 dólares estadounidenses) semanales por persona; en consecuencia, este régimen no contempla ni autoriza la internación o tránsito de vehículos automotores, los cuales por su naturaleza y valor, se encuentran fuera del alcance normativo del tráfico fronterizo.

Con este motivo, saludo a usted atentamente.

Alberto Samuel Soto de la Vía
PRESIDENTE EJECUTIVO a.i.
Aduana Nacional



PE: ASSV
GG: SERV
GNN/DNPTA: Jvpm/sac/bia
GNOA/DDM: Wct/ditt/smc
GNJ/DGL: Gsaom/lach/mfsb
Clasif.: PBL
Adj.: Nota MEFP/DM/JG/N° 130A/2025
C.c.: Archivo
Fjs.: 4 (cuatro)
HR.: AN2025/12930

2025 BICENTENARIO DE BOLIVIA

3 de 3

INSTITUCIÓN CERTIFICADA ISO 9001:2015



SC-CER9936